

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4215/2531

บริษัท อุดมสุข พัฒนา จำกัด
นาย จำ เรือง พูนวรลักษณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 545, มาตรา 564

โจทก์ให้ บ. เข้าโรงภาพยนตร์และเครื่องอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ต่อมา บ. นำทรัพย์สินดังกล่าวไปให้จำเลยเช่าช่วงโดยได้รับความยินยอมจากโจทก์ จำเลยจึงเป็นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินของโจทก์โดยชอบ หาใช่เป็นบริวารของ บ. ไม่ จำเลยต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าให้โจทก์โดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 และเมื่อสัญญาเช่าระหว่างโจทก์กับ บ. สิ้นสุดลงก็ทำให้สัญญาเช่าช่วงระหว่างจำเลยกับ บ. สิ้นสุดลงด้วย จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชำระค่าเช่าให้โจทก์นับแต่นั้น แต่เมื่อจำเลยยังคงครอบครองทรัพย์สินที่เช่าช่วงอยู่ จำเลยก็ต้องชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์จนถึงวันที่ส่งมอบทรัพย์สินคืนโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์อุดมสุขมีนายบุญชู วัฒนศรีมงคล เป็นผู้เช่าเดิม นายบุญชูให้จำเลยเช่าช่วงโรงภาพยนตร์และอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ต่อไป ทั้งนายบุญชูและจำเลยค้างชำระค่าเช่าตลอดมา โจทก์ได้ฟ้องขับไล่และเรียกค่าเช่าค้างชำระจากนายบุญชูโจทก์กับนายบุญชูทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยนายบุญชูยอมชำระค่าเช่าที่ค้างแต่นายบุญชูไม่ชำระและไม่สามารถ

ส่งมอบโรงภาพยนตร์และอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ให้แก่โจทก์ได้ เนื่องจากจำเลยครอบครองอยู่จำเลยในฐานะผู้เช่าช่วงต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าและค่าเสียหายให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 831,859 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่ากับนายบุญชูแต่ไม่ได้เช่าช่วงจากโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จำเลยส่งมอบโรงภาพยนตร์คืนโจทก์แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 801,129.03 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระหนี้เสร็จกับให้ชำระเงิน 7,870.97 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 142,666.61 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 3 เมษายน 2527จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาในชั้นฎีกาก็คือจำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเช่าและค่าเสียหายให้โจทก์เพียงใดหรือไม่ ในปัญหาดังกล่าวนี้อาจพิจารณาว่าจำเลยเป็นผู้เช่าช่วงโรงภาพยนตร์และเครื่องอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ของโจทก์โดยชอบหรือไม่ ปรากฏตามสัญญาเช่าหมายเลข จ.3 ซึ่งนายบุญชู วัฒนศรีมงคล ทำไว้กับโจทก์ว่าผู้เช่าจะไม่เอาสถานที่เช่าไปให้เช่าช่วง เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่า ต่อมานายบุญชูได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโจทก์เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2522ให้นำโรงภาพยนตร์และเครื่องอุปกรณ์การฉายภาพยนตร์ของโจทก์ไปให้เช่าช่วงได้ตามหนังสือหมายเลข จ.4 วันที่ 17 ธันวาคม 2523นายบุญชูจึงให้จำเลยเช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าวของโจทก์ตามสัญญาเช่าเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ดังนั้นจำเลยจึงเป็นผู้เช่าช่วงทรัพย์สินดังกล่าวของโจทก์โดยชอบและต้องรับผิดชอบต่อโจทก์โดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 จำเลยหาใช่เป็นบริวารของนายบุญชูไม่ จำเลยต้องชำระค่าเช่าให้โจทก์โดยตรงตามบทมาตราดัง

กล่าว จำเลยอ้างชำระค่าเช่าให้โจทก์ตั้งแต่เมื่อใดนั้นจำเลยเบิกความว่าไม่ทราบว่า
อ้างชำระค่าเช่าหรือไม่การชำระค่าเช่ามีใบเสร็จรับเงิน แต่จำเลยไม่ได้แสดงใบเสร็จ
รับเงินต่อศาลเลย ศาลชั้นต้นฟังว่าจำเลยและนายบุญชูยังไม่ได้ชำระค่าเช่าให้โจทก์
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2525 เป็นต้นมา นับว่าเป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว เมื่อโจทก์
ไม่อุทธรณ์คัดค้านในข้อนี้จึงฟังได้ตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่าจำเลยไม่ชำระค่า
เช่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2525 เป็นต้นมา สัญญาเช่าหมาย จ.3ระหว่างโจทก์และ
นายบุญชูสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2525และโจทก์บอกเลิกสัญญาเช่านี้เมื่อสิ้นสุด
สัญญาเช่าโดยบอกเลิกไว้ล่วงหน้าตามหนังสือหมาย จ.7 ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2525ในสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 13664/2526 ของศาลชั้นต้น ดังนั้นสัญญาเช่า
ระหว่างโจทก์และนายบุญชูจึงสิ้นสุดลงในวันที่30 มิถุนายน 2525 ซึ่งทำให้สัญญาเช่า
ช่วงระหว่างจำเลยและนายบุญชูสิ้นสุดลงในวันเดียวกันนี้ด้วยเพราะเมื่อนายบุญชู
ไม่มีสิทธิเช่าต่อไปแล้ว นายบุญชื่อย่อมไม่มีสิทธิให้จำเลยเช่าช่วงต่อไปด้วยเมื่อสัญญา
เช่าช่วงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2525จำเลยจึงไม่มีหน้าที่ชำระค่าเช่าให้
โจทก์นับแต่เดือนกรกฎาคม 2525เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อจำเลยไม่ชำระค่าเช่าให้
โจทก์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2525 จึงไม่ถือว่าจำเลยอ้างชำระค่าเช่าให้โจทก์แต่อย่าง
ใดแต่เมื่อจำเลยยังคงครอบครองทรัพย์สินที่เช่าช่วงตลอดมาจนถึงวันที่ 3 เมษายน
2527 จำเลยจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์นับแต่เดือนกรกฎาคม 2525 ถึงวันที่ 3
เมษายน 2527สำหรับค่าเสียหายเดือนกรกฎาคม 2525 นั้น เป็นเงิน 5,000 บาทตาม
ที่โจทก์เรียกร้องและตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับนายบุญชู
ในคดีหมายเลขแดงที่ 13664/2526 ของศาลชั้นต้นส่วนค่าเสียหายนับแต่เดือน
สิงหาคม 2525 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2527นั้น เห็นสมควรกำหนดให้ในอัตราเดือนละ
40,000 บาท ตามที่โจทก์ขอเพราะหากโจทก์ให้นายบุญชูเช่าต่อไป โจทก์ก็จะได้ค่า
เช่าในอัตราเดียวกันนี้ ดังนั้นค่าเสียหายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2525ถึงวันที่ 28
มีนาคม 2527 อันเป็นวันก่อนวันฟ้องเป็นเวลา 19 เดือนกับ 28 วัน เป็นค่าเสียหาย

796,129.03 บาทรวมค่าเสียหายถึงวันที่ 28 มีนาคม 2527 ทั้งสิ้น 801,129.03 บาท
กับค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2527 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2527 อีก 6 วันเป็น
เงิน 7,870.97 บาท ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นส่วนคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์นั้น "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>